



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

RESPUESTA A CONSULTA

RESPUESTA CONSULTA SISTEMAS DE IA: MICROSOFT 365 COPILOT

I. ANTECEDENTES

1. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, a la vista de la reciente Instrucción 2/2026, de 28 de enero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobre la utilización de sistemas de Inteligencia Artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, solicita del CGPJ:

«1) Que aclare si respecto de la herramienta de Microsoft 365 Copilot, se puede considerar que su uso encaja en el marco regulatorio de la Instrucción.

2) Que con la debida celeridad facilite a los jueces/as y magistrados/as estas soluciones específicas de IA en el marco de la Instrucción.

3) Que en el caso de que estas herramientas facilitadas por el CGPJ no puedan ser implementadas en breve tiempo, se lleven a cabo los contactos que se estimen oportunos con las editoriales jurídicas que ya disponen de esas herramientas específicas y avanzadas, para que, como ocurre desde hace mucho tiempo con las bases de datos comerciales privadas, sean facilitadas a los jueces/as y magistrados/as, con el oportuno y urgente control de calidad y auditoría a que se refiere el artículo 6.2 de la Instrucción. »

2. A la vista de los hechos descritos y del contenido de la consulta, por esta Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos se procede a informar en los siguientes términos.

II. CONSIDERACIONES

3. Con carácter previo, procede manifestar que la finalidad de la Instrucción 2/2026 de este CGPJ consiste en determinar una serie de criterios, pautas de uso y principios sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional.

Para ello, se parte de una serie de principios aprobados por la Comisión Europea por la Eficiencia de Justicia (CEPEJ) en el marco de la "Carta Europea



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

de Ética sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno” (2018) y más recientemente, y como desarrollo de esta Carta, las “Directrices sobre el uso de la inteligencia artificial generativa de los tribunales” (2025). Estos principios, entre otros, aparecen reflejados en el ordinal cuarto de la Instrucción, de manera que cualquier sistema de IA para el ejercicio de la función jurisdiccional debe cumplirlos.

De esta forma, los sistemas de IA, incluidas las herramientas de IA generativa, facilitados tanto por las Administraciones competentes en materia de justicia como por el Consejo General del Poder Judicial, deben cumplir los citados principios. Todo ello, sin perjuicio del control de calidad y auditoria que pueda realizar el propio Consejo.

4. En este sentido, el Consejo, a través del Centro de Documentación Judicial, ofrece a los magistrados y magistradas, jueces y juezas, diferentes herramientas de IA como soporte al ejercicio de la función jurisdiccional, y que se engloban en la “suite” denominada “KENDOJ” (Knowledge Extractor for CENDOJ) del que forman parte las herramientas de IA “Seudonimización”, “Clasificación y citas”, “Resumen automático”, y “Asistente de documentos”. No obstante, debe diferenciarse estas herramientas de IA que, como se ha indicado en el párrafo anterior, su finalidad es la ayuda en el ejercicio de la función jurisdiccional, del asistente de inteligencia artificial avanzado de Microsoft, Copilot.

Desde hace años, el CGPJ ofrece a los magistrados y magistradas, jueces y juezas, una cuenta de correo electrónico institucional (@poderjudicial.es) a través de la contratación de la correspondiente licencia de Microsoft. Al realizar la contratación de la última licencia, Microsoft ha incluido por defecto la opción de utilización de Copilot. De este modo, la posibilidad de uso de Copilot no ha sido objeto de un procedimiento de contratación independiente con la finalidad de que pueda ser utilizado como ayuda para la función jurisdiccional.

5. En consecuencia, su posible uso debe enmarcarse en lo previsto en el ordinal noveno de la Instrucción, por lo que el asistente de inteligencia artificial Copilot integrado por defecto en el correo electrónico institucional @poderjudicial.es debe considerarse como un sistema de IA no permitido en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, pudiendo ser utilizado únicamente para finalidades de *“preparación o estudio, tales como la elaboración de resúmenes o traducciones o el análisis de fuentes jurídicas, doctrinales y*



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

técnicas, y siempre que la información utilizada a tal fin proceda única y exclusivamente de fuentes abiertas".

6. En conclusión, a día de hoy, las únicas herramientas de inteligencia artificial que han sido puestas por el CGPJ a disposición de los magistrados y magistradas, jueces y juezas con el fin de poder ser utilizadas como soporte al ejercicio de la función jurisdiccional son las incluidas en la "suite" denominada "KENDOJ". Todo ello, sin perjuicio de que el CGPJ, a través del Centro de Documentación Judicial, sigue trabajando en nuevas soluciones de inteligencia artificial que serán puestas a disposición de los miembros de la Carrera Judicial una vez cumplan los requisitos exigidos en la Instrucción 2/2026.

Firmado digitalmente
Paloma Santiago y Antuña
Directora de Supervisión y Control de
Protección de Datos